“4·17”

2020年4月17日6时5分左右，位于南海区丹灶镇西联社区徐广泽厂房建筑工地(一期)发生一起高处坠落事故，工人梁仲兰与熊坤湖一起乘坐提升机(吊笼)上5楼过程中，因提升机(吊笼)控制器失灵导致吊笼无法停止，梁仲兰慌乱之中不慎从已上到5楼平台的提升机(吊笼)坠落至提升机(吊笼)井的一楼地面内，当场死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令 第493号)的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》(南府复〔2019〕200号)的文件要求，成立“4·17”丹灶高处坠落事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住建水利局、丹灶镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故名称：“4·17”丹灶高处坠落事故。

(二)事故发生时间：2020年4月17日6时5分左右。

(三)事故发生地点：南海区丹灶镇西联社区徐广泽厂房建筑工地。

（四）事故单位（个人）：蒋照平、徐广泽。

（五）事故伤亡人数：1 人死亡。

（六）直接经济损失：105 万元。

调查组认定，“4·17”丹灶高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.蒋照平，男，汉族，1972 年 10 月 6 日出生，住址：湖北省松滋市万家乡新铺子村十组 23 号。

2.徐广泽，男，汉族，1964 年 11 月 17 日出生，住址：广东省佛山市南海区金沙西联二甲村三巷 5 号。

（二）死者的基本情况

死者梁仲兰，女，汉族，1975 年 9 月 20 日出生；，住址：四川省犍为县舞雩乡石坝村 11 组 4 号。

（三）事故现场勘验情况

事故发生后，应急管理部门组织专家到现场进行勘验，情况如下：

1.涉事物料提升机（吊笼）搭建在涉事厂房主体正前方，采用的是井架式曳引提升机，井架采用四根角钢立柱组成。井字架正面吊笼平台出入口外，正面上方搭设竹排栅。吊笼平台 2m*2.5m，吊笼平台正面及靠墙面无吊笼门，也无防护围栏，两侧设置高度 1m 的钢网栅栏，吊笼顶部全敞开。

2.现场查看提升机（吊笼）控制器为COB-62，分上下左右四个按钮，该控制器进线孔未封堵，6颗紧固螺钉仅剩一颗，壳体上下盖错位。勘查现场时，该控制器依靠电源线和控制线悬挂于五楼井架边，经调查，事发后在未检修的情况下蒋照平等人仍用此控制器将吊笼降至地面，专家推论COB-62控制器失灵的原因为控制线或电源接线端接触不良。

（四）其他情况

1.徐广泽是南海区丹灶镇西联社区事发厂房建筑工地业主，2018年3月8日，徐广泽与蒋照平签定《建筑承包合同》，约定将事发厂房建设工程以包工不包料的形式发包给蒋照平进行施工，徐广泽未向政府相关部门进行规划许可、施工报建审批等相关手续。2018年5月份，蒋照平开始施工。蒋照平未取得相关建筑业企业施工资质，死者梁仲兰及熊坤湖、庹兴洪是该事发工地包工头蒋照平雇请的工人。

2.涉事物料提升机（吊笼）是由蒋照平于2019年8月向刘汉成租赁使用，双方约定：物料提升机（吊笼）的安装、使用、日常管理及维护均由蒋照平负责。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2020年4月17日早上，熊坤湖、庹兴洪、梁仲兰三人在丹灶镇西联社区徐广泽厂房建筑工地(一期)进行搬砖作业。当天早上6时5分左右，熊坤湖和梁仲兰进入提升机（吊笼）运载装载

红砖的斗车到5楼卸砖，熊坤湖负责操作提升机（吊笼）控制器，当提升机（吊笼）快到5楼时控制器失灵，吊笼依然往上升，梁仲兰惊吓之下不慎翻入升降井并坠落至一楼升降井内。一楼的虞兴洪听到声音立即前往，并将梁仲兰移到井架外的地面，后120救护人员到达现场确认梁仲兰当场死亡。

（二）事故直接原因

熊坤湖、梁仲兰违反规定，擅自搭乘严禁载人的物料提升机（吊笼），因提升机（吊笼）控制器失灵导致吊笼无法停止，梁仲兰受惊不慎坠落至一楼升降井内。

（三）事故间接原因

1.蒋照平在没有相应施工资质的情况下承接徐广泽发包的厂房建设工程，未按照规定安装和使用物料提升机，未能有效制止施工人员擅自乘坐提升机，在施工过程中也未能根据提升机存在的风险进行隐患排查，安全管理不到位。

2.徐广泽没有取得相关的建设工程规划许可证、建筑施工许可证擅自施工建设，并将厂房建设工程发包给无相应施工资质的蒋照平施工，未对施工现场进行有效管理。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，丹灶派出所、安监、住建等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好

事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。丹灶镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，丹灶镇组织蒋照平、徐广泽、死者梁仲兰家属进行赔偿事宜协商，双方签订《调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、相关部门、单位履职情况

（一）佛山市南海区丹灶镇国土城建和水务局履职情况。经查，徐广泽违法自建厂房已取得土地集体使用证，但没有办理相关的建设工程规划许可证、施工建筑报建、建筑施工许可证手续。在徐广泽违法自建厂房施工期间、佛山市自然资源局南海分局对徐广泽自建厂房违法建设规划进行认定后，丹灶镇国土城建和水务局未对徐广泽违法自建厂房进行有效监管，未有效制止徐广泽违法建设行为，存在监管缺位情况。

（二）南海区丹灶城市管理局履职情况。经查，丹灶城市管理局发现徐广泽违法自建厂房后并立案调查处理。在徐广泽违法自建厂房施工期间，丹灶城市管理局对该违法建设行为监管不到

位，行政措施不得力，未有效制止徐广泽违法建设行为，存在监管缺位情况。

（三）丹灶镇西联社区履职情况。经查，西联社区对徐广泽违法自建厂房监管不到位，在发现辖区内存在违法建行为时，措施不得力，不能有效制止该违法建设，存在巡查违法建设不到位情况。

六、对事故有关责任人的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）建议给予行政处罚单位（个人）

1.蒋照平，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

2.徐广泽，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（二）建议给予党纪政务处分处理人员

1.陈振华，男，汉族，佛山市顺德区人，中共党员，1984年出生，丹灶镇国土城建和水务局局长，负责丹灶镇国土、城建和规划等相关工作，未按规定履行国土城建和水务局领导职责，未组织住建部门封停徐广泽违法建设工地，对事故的发生负有监管不到位责任，依据《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》第三条第（三）项、《中共广东省纪律检查机关诫

勉工作实施细则（试行）》第三条第（三）项之规定，建议对其诫勉谈话。

2.李海祥，男，汉族，佛山市南海区人，中共党员，1978年11月出生，丹灶城市管理局副局长，负责查处违法建设等工作，对辖区内违法建设执法查处力度不足，未有效制止徐广泽违法建设厂房的行为，对事故的发生负有监管不到位责任，依据《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》第三条第（三）项、《中共广东省纪律检查机关诫勉工作实施细则（试行）》第三条第（三）项之规定，建议对其诫勉谈话。

3.徐灶荣，男，汉族，佛山市南海区人，中共党员，1961年8月出生，丹灶镇西联社区党委书记、主任，负责社区全面工作，对辖区内的徐广泽违法建设行为的监管工作落实不到位，对事故的发生负有领导责任，依据《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》第三条第（三）项、《中共广东省纪律检查机关诫勉工作实施细则（试行）》第三条第（三）项之规定，建议对其诫勉谈话。

4.徐世光，男，汉族，佛山市南海区人，中共党员，1979年2月出生，丹灶镇西联社区党委副书记、常务副主任，负责西联社区国土城建等工作，对辖区内“两违行为”的危害认识不足，制止徐广泽违法建设措施不得力，对事故的发生负有监管不到位责任，建议对其批评教育。

（三）建议给予其他处分人员

1.何镜汛，男，汉族，佛山市南海区人，1990年8月出生，丹灶镇西联社区网格员，在日常巡查过程中，没有认真落实“两违行为”治理要求，在发现徐广泽违法自建厂房后未能有效制止，巡查过程中未能有效跟进整改情况，建议对何镜汛扣罚绩效奖金、调离岗位处理。

2.黎兆杭，男，汉族，佛山市南海区人，1991年8月出生，丹灶镇西联社区网格员，在日常巡查过程中，没有认真落实“两违行为”治理要求，在发现徐广泽违法自建厂房后未能有效制止，巡查过程中未能有效跟进整改情况，建议对黎兆杭扣罚绩效奖金、调离岗位处理。

（四）违建房屋处置情况

徐广泽违法自建厂房，建议丹灶镇人民政府依法依规进行处理，并将处理情况报区安委办。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，要认真吸取此次事故的惨痛教训，各单位（个人）应牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。进行危险作业时，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守

和安全措施的落实，扎实开展安全生产教育培训工作，提高从业人员的安全意识。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要应履行本行业、领域安全监管职责，严厉打击各类安全生产违法行为。各镇（街道）各村委（社区）要按照属地管理的原则，建立健全农民自建房质量安全巡查检查工作机制，依法从严打击“两违”行为。要对辖区农民建房全面开展安全隐患检查、排查，对存在的问题和安全隐患，要采取果断措施，该停工的责令停工，该处罚的要坚决处罚，坚决防范安全事故的发生。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“4·17”丹灶高处坠落事故调查组

2020年5月29日